

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1239/2547

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับ
พวก

ผู้ร้องขอ

บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
จำกัด (มหาชน)

ลูกหนี้

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/55, มาตรา 90/63

เมื่อพิจารณา พ.ร.บ. ล้มละลาย ฯ มาตรา 90/63 วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว จะเห็นได้ว่าการขอแก้ไขแผนหลังจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้วนั้น หากมี เหตุอันสมควรและมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งพฤติการณ์ ต่าง ๆ ที่ศาลใช้เป็นเหตุในการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแผนนั้นได้เปลี่ยนแปลง ไป ผู้บริหารแผนซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องปฏิบัติและดำเนิน การตามแผนให้สำเร็จลุล่วงไปเพียงผู้เดียวมีอำนาจที่จะเสนอขอแก้ไขแผนนั้นได้ โดยยื่นข้อเสนอั้นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เสนอให้ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณา หากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับข้อเสนอขอแก้ไข แผนดังกล่าวนั้นตามมาตรา 90/46 แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องรายงาน ศาลเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่

การที่แผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงินกำหนดว่าคณะกรรมการเจ้าหนี้มี อำนาจในการตกลงเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหรือแก้ไขเอกสารปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เมื่อนำมาพิจารณาประกอบอำนาจของคณะกรรมการเจ้าหนี้ตามมาตรา 90/55 วรรค

หนึ่ง และมาตรา 90/67 เห็นได้ว่า คณะกรรมการเจ้าหนี้มีอำนาจในการเสนอแนะและ
สอดคล้องให้ผู้บริหารแผนดำเนินการปฏิบัติไปตามแผนแทนเจ้าหนี้ทั้งหลายเท่านั้น หา
ได้มีอำนาจในการที่จะเสนอขอแก้ไขแผนด้วยตนเองไม่ ตามที่แผนกำหนดให้คณะ
กรรมการเจ้าหนี้มีอำนาจในการตกลงเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหรือแก้ไขเอกสารปรับ
โครงสร้างหนี้ ฯลฯ ก็หมายความว่า เมื่อเข้าเงื่อนไขในการขอแก้ไขแผนแล้ว
คณะกรรมการเจ้าหนี้มีอำนาจในการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารแผนดำเนินการต่อ
ไปตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย ฯ มาตรา 90/63 ได้ แต่ขณะเดียวกัน เมื่ออำนาจในการ
เสนอขอแก้ไขแผนนั้นเป็นอำนาจของผู้บริหารแผนโดยตรง ผู้บริหารแผนเองก็ย่อมมี
อำนาจในการที่จะเสนอขอแก้ไขแผนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน และเมื่อผู้
บริหารได้ยื่นขอเสนอขอแก้ไขแผนแล้ว การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาข้อเสนอขอ
แก้ไขแผน การลงมติของที่ประชุมเจ้าหนี้จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย ฯ
มาตรา 90/63

เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขแผนให้เกิดความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้และ
สอดคล้องกับความประสงค์ของเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้เกือบทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากการแก้ไขแผนได้ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนนั้นแล้ว ขั้นตอนพิจารณาให้
ความเห็นชอบด้วยแผน ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน ข้อเสนอขอแก้ไขแผนดังกล่าวไม่ขัดต่อ
พ.ร.บ. ล้มละลาย ฯ มาตรา 90/58 กรณีจึงสมควรเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไข
แผน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้ง
บริษัทเอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ทำแผน ต่อมาศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วย

แผนโดยมีบริษัทเอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส จำกัด เป็นผู้บริหารแผน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่า หลังจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ผู้บริหารแผนได้ยื่นข้อเสนอขอแก้ไขแผนจำนวน 2 ฉบับ ปรากฏว่าที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผน ขอให้ศาลนัดพิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนดังกล่าวหรือไม่

ลูกหนี้ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้บริหารแผนไม่มีสิทธิขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

ผู้บริหารแผนยื่นคำชี้แจง ขอให้ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำชี้แจงว่า คำร้องขอแก้ไขแผนของผู้บริหารแผนดังกล่าวชอบด้วยบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/63 ประกอบกับมาตรา 90/58 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) โดยอนุโลมแล้ว

ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนของผู้บริหารแผน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้บริหารแผนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง อนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือ

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยก่อนว่า หลังจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้วจะมีการขอแก้ไขแผนได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า ตามคำขอของผู้บริหารแผนที่ขอแก้ไขแผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงิน อันถือได้ว่าแผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ คำขอของผู้บริหารแผนจึงเป็นคำขอเพื่อแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วย

แผนแล้ว เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/63 วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้วจะเห็นได้ว่าการขอแก้ไขแผนหลังจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้วนั้น หากมีเหตุอันสมควรและมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการ รวมตลอดทั้งพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ศาลได้ใช้เป็นเหตุในการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแผนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารแผนซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามแผนให้สำเร็จลุล่วงไปเพียงผู้เดียวมีอำนาจที่จะเสนอขอแก้ไขแผนนั้นได้ โดยยื่นข้อเสนอขึ้นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอให้ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณา หากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนตามมาตรา 90/46 แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องรายงานศาลเพื่อให้พิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนดังกล่าวหรือไม่ การที่แผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงินกำหนดว่าคณะกรรมการเจ้าหนี้มีอำนาจในการตกลงเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแก้ไขเอกสารปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับอำนาจของคณะกรรมการเจ้าหนี้ตามมาตรา 90/55 วรรคหนึ่ง และในมาตรา 90/67 เห็นได้ว่าคณะกรรมการเจ้าหนี้มีอำนาจในการเสนอแนะและสอดคล้องให้ผู้บริหารแผนดำเนินการปฏิบัติไปตามแผนแทนเจ้าหนี้ทั้งหลายเท่านั้น หากได้มีอำนาจในการที่จะเสนอขอแก้ไขแผนด้วยตนเองไม่ เช่นนี้ ตามที่แผนกำหนดไว้ให้คณะกรรมการเจ้าหนี้มีอำนาจในการตกลงเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแก้ไขเอกสารปรับโครงสร้างหนี้ และมีสิทธิละสิทธิในเรื่องดังกล่าว ก็หมายความว่า เมื่อเข้าเงื่อนไขในการขอแก้ไขแผนแล้ว คณะกรรมการเจ้าหนี้มีอำนาจในการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารแผนดำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/63 ได้ แต่ขณะเดียวกันเมื่ออำนาจในการเสนอขอแก้ไขแผนนั้นเป็นอำนาจของผู้บริหารแผนโดยตรง ผู้บริหารแผนเองก็ย่อมมีอำนาจในการที่จะเสนอขอแก้ไขแผนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน และเมื่อผู้บริหารแผนได้ยื่นข้อเสนอขอแก้ไขแผนแล้ว การประชุมเจ้าหนี้

เพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผน การลงมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/63 เช่นนี้ ที่ศาลล้มละลายกลางวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าในการประชุมเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมแผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงิน มีเจ้าหนี้ ที่เข้าร่วมแผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงินส่วนน้อย 2 ราย ลงมติไม่ยอมรับให้มีการ ดำเนินการขอแก้ไขแผนในสาระสำคัญ เจ้าหนี้ที่เข้าร่วมแผนปรับโครงสร้างหนี้ ทางการเงินทั้งหมดย่อมต้องผูกมัดในการลงมติในที่ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาข้อ เสนอขอแก้ไขแผนของผู้บริหารไปด้วย ผลจึงเป็นว่า ในการประชุมเจ้าหนี้ที่เข้าร่วม แผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงินฝ่ายข้างมากต้องมีมติไม่ยอมรับให้มีการแก้ไข แผนอันเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญทั้งสองฉบับ เนื่องจากถูกผูกมัดตามมติของเจ้า หนี้ที่เข้าร่วมแผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงินฝ่ายข้างน้อย ศาลฎีกาจึงไม่เห็นพ้อง ด้วย

กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ศาลสมควรมีคำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอ แก้ไขแผนของผู้บริหารแผนหรือไม่ เห็นว่า? กรณีมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขแผนให้เกิด ความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับความประสงค์ของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิ เรียกร้องต่าง ๆ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นำข้อเสนอขอแก้ไขแผนเสนอต่อที่ ประชุมเจ้าหนี้ ปรากฏว่าที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมตินยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฉบับที่ 1 ร้อยละ 96.98 และฉบับที่ 2 ร้อยละ 97.22 กรณีจึงแสดงว่าเจ้าหนี้เกือบทั้งหมดซึ่งเป็น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขแผนนั้นได้ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนแล้ว ดังนี้ เมื่อข้อเสนอขอแก้ไขแผนเป็นเพียงการแก้ไขข้อกำหนดในแผนที่เป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงานอันจะขัดขวางมิให้แผนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประกอบกับการเลื่อน ระยะเวลาในการขายทรัพย์สินที่มีใช้สินทรัพย์หลักออกไป ซึ่งกรณีดังกล่าวเจ้าหนี้ เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้เกือบทั้งหมดได้ยอมรับข้อเสนอ ขอแก้ไขแผน ในชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงินใดคัดค้านเลย ทั้งเมื่อ

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอมขอแก้ไขแผนดังกล่าวไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/58 กรณีจึงสมควรเห็นชอบด้วยข้อเสนอมขอแก้ไขแผนดังกล่าว

พิพากษากลับ มีคำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอมขอแก้ไขแผนของผู้บริหารแผนทั้งสองฉบับ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ.

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-วรนาถ ภูมิถาวร)

ศาลล้มละลายกลาง -

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>